

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2688/2536

วิทยาลัย เทคโนโลยี และ อาชีวศึกษา

โจทก์

บริษัท อา ร.เอส.แอสโซซิเอทส์

คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 222, มาตรา 383

โจทก์จำเลยทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์หลายรายการ จำเลยผิดสัญญาส่งมอบ
แรงมีคุณสมบัติไม่ตรงตามสัญญา โจทก์บอกเลิกสัญญารายการนี้ธนาคารกรุงเทพ
จำกัด ผู้ออกหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ส่งมอบเงินตามหนังสือค้ำ
ประกันแก่โจทก์แล้ว แม้สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ ข้อ 4 จะกำหนดให้ผู้ซื้อมีสิทธิรับเงิน
ตามหนังสือค้ำประกันได้ในกรณีผู้ขายละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อกำหนด
แห่งสัญญาข้อนี้ก็เป็วิธีกำหนดค่าเสียหายวิธีหนึ่ง มีลักษณะเป็นการกำหนดเบี้ย
ปรับไว้เป็นการล่วงหน้า หากกำหนดไว้สูงเกินส่วนศาลก็ชอบที่จะลดลงเป็นจำนวนพอ
สมควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 ปรากฏว่าจำเลยผิด
สัญญาส่งมอบครุภัณฑ์ไม่ถูกต้องเฉพาะแม่แรงรายการเดียวและโจทก์ได้ใช้สิทธิเรียก
ค่าปรับในกรณีส่งมอบของล่าช้าตามสัญญาข้อ 8 และข้อ 9 จากจำเลยแล้วไม่ปรากฏ
ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายอย่างใดจากการผิดสัญญาซื้อขายรายการนี้เป็นพิเศษจึง
ไม่ชอบที่จะรับเงินตามหนังสือค้ำประกันสัญญาไว้ทั้งหมด

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์จากจำเลย และจำเลยได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด จำนวนเงิน 88,590 บาท ให้โจทก์ไว้เพื่อเป็นหลักประกัน ป้องกันการละเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญา หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของสัญญา โจทก์มีสิทธิรับหลักประกันหรือเรียกค่าปรับหรือค่าเสียหายจากจำเลยได้ ธนาคารผู้ค้ำประกันยอมชำระเงินแทนทันทีโดยไม่ต้องเรียกร้องให้จำเลยชำระก่อน จำเลยส่งมอบแม่แรงไฮดรอลิกให้โจทก์ไม่ถูกต้องตามสัญญา โจทก์แจ้งให้จำเลยส่งมอบแม่แรงไฮดรอลิก ให้ถูกต้องตามสัญญา ครบกำหนดจำเลยเพิกเฉยไม่ส่งมอบ เป็นการผิดสัญญา โจทก์บอกเลิกสัญญากับจำเลยเฉพาะรายการซื้อขายแม่แรงไฮดรอลิก โจทก์มีสิทธิรับหลักประกัน และจำเลยมีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาตามสัญญาของหน่วยสำเร็จที่ส่งมอบไม่ครบถ้วน นับแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2529 ถึงวันบอกเลิกสัญญาเป็นเวลา 95 วัน เป็นเงิน 15,101.09 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ธนาคารผู้ค้ำประกันได้นำเงินจำนวน 88,590 บาทมาชำระแล้ว ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยรวม 16,432.91 บาท และดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 15,101.09 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยส่งมอบแม่แรงไฮดรอลิก ให้แก่โจทก์ถูกต้องตามแบบและคุณสมบัติแห่งสัญญา จำเลยไม่ผิดสัญญา โจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย ไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับ และไม่มีสิทธิยึดเงินค้ำประกันสัญญา ขอให้บังคับให้โจทก์คืนเงินค้ำประกันจำนวน 88,590 บาท แก่จำเลยพร้อมด้วยดอกเบี้ยและชำระราคาแม่แรงไฮดรอลิก จำนวน 79,479.43 บาท ให้แก่จำเลยพร้อมดอกเบี้ย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชำระเงินคืนจำเลยตามฟ้องแย้งจำนวน 72,157.09 บาท พร้อมดอกเบี้ย ค่าชอนอกจากนี้ตามฟ้องและฟ้องแย้งให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระค่าปรับจำนวน 16,423.91 (ที่ถูกต้องคือ 16,432.91) บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์จำเลยได้ทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ จำเลยผิดสัญญาส่งมอบแม่แรงไฮดรอลิก 10 เครื่อง ราคา 79,479.43 บาท คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โจทก์ให้โอกาสจำเลยส่งมอบใหม่ แต่จำเลยเพิกเฉยโจทก์บอกเลิกสัญญาเฉพาะรายการซื้อขายแม่แรงไฮดรอลิก กับจำเลยธนาคารกรุงเทพ จำกัด ผู้ออกหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญารายนี้ได้ส่งมอบเงินจำนวน 88,590 บาท ให้แก่โจทก์แล้วคดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า โจทก์มีสิทธิรับเงินจำนวนดังกล่าวทั้งหมดได้หรือไม่ เห็นว่าแม้สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ข้อ 4 จะกำหนดให้ผู้ซื้อ มีสิทธิรับเงินตามหนังสือค้ำประกันได้ในกรณีที่ผู้ขายละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาก็ตามข้อกำหนดแห่งสัญญาข้อนี้ก็เป็นวิธีการกำหนดค่าเสียหายวิธีหนึ่งมีลักษณะเป็นการกำหนดเบี้ยปรับไว้ล่วงหน้า หากกำหนดไว้สูงเกินส่วนศาลก็ชอบที่จะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 383 วรรคแรก เมื่อปรากฏว่าจำเลยผิดสัญญาส่งมอบครุภัณฑ์ไม่ถูกต้องเฉพาะแม่แรงไฮดรอลิก รายการเดียว และโจทก์ได้ใช้สิทธิเรียกค่าปรับในกรณีส่งมอบของล่าช้าตามสัญญาข้อ 8 และข้อ 9 จากจำเลยแล้ว เป็นเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยรวม 16,432.91 บาทไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับความเสียหายอย่างใดเป็นพิเศษ ที่ศาลอุทธรณ์ให้โจทก์มีสิทธิรับเงินตามหนังสือค้ำประกันสัญญาได้ทั้งหมดไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ศาลฎีกาเห็นสมควรกำหนดให้โจทก์รับได้เป็นเงิน 10,000

บาท รวมค่าปรับตามสัญญาซื้อขาย ข้อ 8 และข้อ 9 จำนวน 16,432.91 บาท แล้ว
โจทก์ต้องคืนเงินแก่จำเลยตามฟ้องแย้ง 62,157.09 บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 62,147.09 บาทพร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ